

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1696/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดไชยา

โจทก์

นายอิสรินทร์ หรืออ้วน อับดุลเลาะ กับ

พวก

จำเลย

นายอิสรินทร์ หรืออ้วน อับดุลเลาะ

จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288,83 จำเลยที่ 1 เป็นหัวหน้าหน่วยไทยอาสาป้องกันชาติประจำ
ตำบลพุมเรียงอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับใช้ราชการมาเป็นเวลานาน ไม่มี
ข้อบกพร่อง เป็นที่รักใคร่ของประชาชนในหมู่บ้าน ไม่เคยกระทำความผิดอาญา
มาก่อนเห็นสมควรลงโทษสถานเบา จำคุก 15 ปี ชั้นสอบสวนจำเลยที่ 1 ให้การรับ
สารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกจำเลยที่
1 มีกำหนด 10 ปี ให้ยกฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,83 จำคุก 15 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 10 ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกาและยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 79,85)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(ธีรศักดิ์ กรรณสูตร-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ